

TERMINO DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Contratación del Servicio de **MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CANALETAS Y COBERTURA DE TECHOS** del Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla de la Subgerencia de Licencias y Promoción.

2. FINALIDAD PÚBLICA

La presente contratación tiene la finalidad de realizar el Mantenimiento Correctivo de Canaletas y Cobertura de Techo del Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla para la prevención de la presencia de filtraciones en caso de lluvias, la acumulación de tierra y desperdicios que deterioren la estructura del cobertor, evitando que los comerciantes y público en general se vean afectados por este hecho.

3. ANTECEDENTES

- Por Ordenanza N° 2537 del 14 de abril del 2023, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- El Artículo 93 del Reglamento de Operación y Funciones – ROF de la Municipalidad Metropolitana de Lima, indica que; La Gerencia de Desarrollo Económico es la unidad orgánica responsable de promover el desarrollo ordenado y sostenible de la actividad económica, empresarial, productiva y comercial en la provincia de Lima, para ello desarrolla actividades de regulación, autorización y formalización.
- El Artículo 96 del Reglamento de Operación y Funciones – ROF de la Municipalidad Metropolitana de Lima, indica que; la Subgerencia de Licencias y Promoción es la unidad orgánica responsable del desarrollo de la provincia de Lima a través de supervisar las actividades de gestión del fomento de la economía, asimismo, supervisa el otorgamiento de autorizaciones comerciales.
- El referido ROF [Art. 97, numeral 2] señala que la Subgerencia de Licencias y Promoción tiene como función, planificar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades vinculadas con el otorgamiento de las autorizaciones de funcionamiento, con el ordenamiento y formalización de la actividad ambulatoria, con la administración directa o por concesión, equipamiento y mantenimiento de mercados a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con la formalización de los establecimientos comerciales del Cercado de Lima y con las acciones de promoción comercial orientados a promover el desarrollo comercial en los mercados de abastos de la provincia de Lima; en el marco de sus competencias.

Consulta del(los) ítem(s)	Sí	No
Los bienes o servicios a contratar se encuentran en el listado de bienes y servicios comunes de la Subasta Inversa Electrónica		X
Los bienes o servicios se encuentran en algún catálogo del Acuerdo Marco		X
Los bienes o servicios se encuentran en las fichas de homologación		X

4. DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

N°	CODIGO SAFIM	DESCRIPCIÓN SAFIM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	S600100040138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CANALETAS Y COBERTURA DE TECHOS	SERVICIO	01

4.1. ACTIVIDADES:

- El servicio consiste en realizar la limpieza del Cobertor ubicado en la zona central del mercado con un área de 1,562 m².
- Limpieza de 80 ml. de canaleta de lluvia con la eliminación de la tierra o cualquier otro elemento extraño que entorpezca la libre fluidez de las aguas en ella.
- La identificación de las posibles filtraciones o las ya existentes, las que serán detectadas al realizar la prueba hidráulica respectiva.
- Si fuera necesario se realizara el desmontaje de la cobertura existente (Planchas de Calaminon tipo TI 1107mm. x 11.80 ml.), que se encuentre filtrando agua.

- Montaje de la cobertura resanada o nueva.
- Resellado de la unión de las planchas de Calaminon.
- Si fuera necesario se empalmaran segmentos similares a la cobertura existente (Planchas de Calaminon tipo TI 1107mm. x 11.80 ml.), a ambos lados de la canaleta, encausando el agua de lluvia al centro de ella, solo en los lugares que sea necesario.
- Se deberá instalar malla protectora bajo el cobertor al interior del mercado, si fuera necesario.
- Se realizara la Prueba Hidráulica a presión para verificar que no filtre agua por la canaleta o uniones del Calaminon.

El personal del Departamento de Administración de Mercados Municipales encargado de la supervisión del servicio, está facultado para verificar el servicio, pudiendo observar el tipo de material en caso de considerarlo inadecuado con fundamento, así como exigir el correcto comportamiento del personal del proveedor/contratista, estando estos obligados a subsanar las observaciones o deficiencias verificadas.

Es indispensable realizar la evaluación previa del estado actual del cobertor y canaletas, con el objeto de conocer el tipo de trabajo a efectuar, materiales y herramientas a emplear, como también, conocer el entorno inmediato (área de trabajo), para luego realizar la presentación de la propuesta económica, considerando que el presente servicio es a TODO COSTO.



4.2. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES:

- El contratista debe considerar como parte de su presupuesto el andamiaje, por tratarse de una altura de 25 m. aproximadamente. Además de contar con un prevencionista de riesgo a tiempo completo en el presente servicio.
- El contratista del servicio, deberá cumplir con la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, suministrando al personal a su cargo los equipos de protección personal (EPP), el que consistirá mínimamente de ropa de trabajo, cascos de seguridad, guantes de seguridad, calzado de seguridad, protectores de oídos, visuales y respiratorios y cinturones de seguridad respectivos.
- El contratista deberá implementar la señalización de las zonas de trabajo a fin de prevenir accidentes de usuarios y de su personal.
- El contratista deberá mantener la limpieza permanente en todas las áreas de trabajo y eliminar todo material excedente y/o desmonte producto del trabajo realizado

4.3. DOCUMENTACIÓN PREVIA AL INICIO DEL SERVICIO:

El contratista realizará una visita previa al mercado para verificar la zona donde va a realizar el servicio previa coordinación con el Área Técnica del Departamento de Administración de Mercados Municipales de la Gerencia de Desarrollo Económico, con la finalidad de realizar un correcto Plan de Trabajo.

El contratista antes de iniciar el servicio deberá remitir vía correo electrónico al jefe del Departamento de Administración de Mercados Municipales lo siguiente:

- Presentación del Plan de Trabajo para la ejecución del servicio, indicando las actividades y el tiempo de duración. Este deberá ser aprobado por el área usuaria.
- Relación de todo el personal que intervenga en la ejecución del servicio, indicando nombres y apellidos, DNI y la actividad a realizar.
- Todos los trabajadores deberán contar con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) dicho seguro deberá estar vigente durante el periodo de ejecución del servicio.
- El Departamento de Administración de Mercados Municipales (DAMM), realizará la verificación y validación de la documentación presentada, en calidad de área usuaria.

4.4. CONDICIONES DEL SERVICIO:

- a. El servicio deberá ser a **TODO COSTO**, lo cual incluirá el personal, equipos, herramientas, seguros y otros conceptos que origine el servicio a contratar.
- b. El contratista deberá designar un encargado responsable para coordinar la atención del servicio a contratarse con el Superior del área usuaria, quien deberá contar con facultades de decisión frente a cualquier situación o contingencia que se presente.
- c. El personal asignado a la prestación del servicio, realizará sus actividades bajo la dirección, responsabilidad, cuenta y riesgo del contratista, no existiendo en el desarrollo de la prestación del servicio ningún vínculo de dependencia laboral con la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- d. El contratista es responsable de suministrar el equipamiento de seguridad necesario para su personal para realizar el servicio contratado, de conformidad con SCTR, según la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás disposiciones vigentes para brindar el servicio requerido.
- e. Concluido el servicio el contratista realizará la limpieza de la zona aledaña donde se realizó el servicio.
- f. Todos los trabajadores deberán tener relación contractual con la empresa ejecutora del servicio y demostrar respeto, prudencia y cordialidad además de encontrarse debidamente identificados.
- g. El contratista está en la obligación de corregir y/o reemplazar cualquier error o material defectuoso que se evidencia en el servicio, así como el perjuicio económico será asumido por el contratista.
- h. El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias al realizar el servicio, para no dañar la infraestructura a intervenir y/o aledañas, caso contrario el asumirá todos los gastos de reparación que se generen.

4.5. RESULTADOS ESPERADOS:

El contratista deberá entregar al finalizar el servicio lo siguiente:

- El cobertor y canaletas que se ubican en el techo del Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla, limpias y sin filtraciones de agua en las canaletas o en el sellado de las planchas de Calaminon.
- Una (01) Constancia y/o Certificado de la limpieza realizada al cobertor y a las canaletas.
- Un (01) Informe técnico del servicio realizado, en físico, con fotografías que lo sustenten. Este será por cuadruplicado (04), refrendado por el profesional responsable.

4.6. LUGAR, PLAZO Y HORARIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

4.6.1. Lugar:

La prestación del servicio se realizará en el Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla, ubicado en Jr. Huallaga N° 656, cercado de Lima.

4.6.2. Plazo:

La ejecución del servicio se realizará en un plazo de hasta diez (10) días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de recepcionada la Orden de Servicio.

4.6.3. Horario:

El servicio se ejecutara entre las 07:00 horas hasta las 22:00 horas, previa coordinación con el Departamento de Administración de Mercados Municipales

5. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y SU PERSONAL

5.1. Requisitos del Proveedor:

- Persona natural o jurídica.
- RUC activo y habido.
- Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente y habilitado.
- No estar impedido de contratar con el estado.
- La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con un monto mínimo facturado acumulado equivalente a S/ 10 000.00 (Diez mil con 00/100 soles), mediante copia simple de contratos y/o órdenes de servicio y/o conformidades y/o constancias de prestación y/o comprobantes de pago cuya cancelación se acrediten documental y fehacientemente, con voucher de depósito y/o nota de abono y/o reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono, por la prestación de servicios iguales y/o similares al objeto de la convocatoria.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicios de remodelación y/o acondicionamiento y/o habilitación y/o implementación y/o mejoramiento y/o mantenimiento de inmuebles y/o edificios y/u oficinas.

5.2. Perfil del personal requerido para el servicio:

5.2.1. Responsable

Nivel de Formación

- Ingeniero Civil, colegiado, acreditado con copia simple de título profesional.
- Certificado de Habilitado, sustentado con copia simple emitido por el colegio profesional correspondiente.

***Nota:** Se precisa que de no presentar la documentación de los numerales 5.1 y 5.2, no será válida su cotización.

6. MEDIDAS DE CONTROL

6.1. Responsable:

Arq. Virginia García Herbozo - Coordinadora del Departamento de Administración de Mercados Municipales, Subgerencia de Licencias y Promoción, de la Gerencia de Desarrollo Económico, con correo electrónico sgarciah@munlima.gob.pe y número de móvil 959432112.

6.2. Área que brinda la conformidad: Conformidad:

La conformidad la brindara el responsable de la Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Licencias y Promoción, previo informe del Departamento de Administración de Mercados Municipales.

7. GARANTIA

7.1. Alcance de la garantía: Por defectos en la ejecución del servicio.

7.2. Período de garantía: El periodo de garantía será de seis (06) meses a partir del día siguiente de otorgada la conformidad.

7.3. Procedimiento para hacer efectiva la garantía: El área usuaria informará a la Oficina de Logística, quien notificará al proveedor del servicio para realizar los arreglos correspondientes, sin costo alguno para el área usuaria.

7.4. Tiempo de subsanación: Dentro de los tres (03) días calendario de recibida la notificación.

8. PENALIDADES

Por incumplimiento del plazo establecido, se aplicará la penalidad por mora por cada día de atraso, hasta un máximo equivalente al 10% del importe contratado o prestación parcial, según la Directiva N° 002-2024-MML, en el numeral 8.10 de las penalidades.

La penalidad se aplicará a partir del día calendario siguiente de concluido el plazo establecido en la Orden de Compra u Orden de Servicio, o del vencimiento del plazo otorgado para el levantamiento de las observaciones realizadas.

Para calcular la penalidad se aplicará la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Penalidad Total = Penalidad Diaria x Cantidad de días de atraso

9. FORMA DE PAGO

La entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un único pago. Mediante depósito en cuenta interbancaria aproximadamente a los 15 días de otorgada la Conformidad. Para efectos del pago del servicio realizado por el contratista, la entidad deberá contar con la siguiente documentación.

Documentos para efectos de pago:

- Informe del servicio (antes, durante y después), que incluya fotografías de lo realizado
- Conformidad del Servicio emitida por el responsable del área usuaria
- Comprobante de Pago (Factura u Otro).

10. PLAZO POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de seis (06) meses contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

11. OTRAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

- El Contratista será el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, sea directamente o a través de su personal, debiendo responder en todos los casos frente a la Entidad o terceros perjudicados.
- El contratista es responsable económica, administrativa, civil y penalmente de los daños que pueda ocasionar a la Entidad o a terceros, sean estos, materiales o personales, o de cualquier otra naturaleza similar y que tenga directa vinculación con la actividad que se contrata. No existe relación alguna entre el personal del contratista que ejecutará el servicio y la Entidad.
- El contratista es el único responsable por el pago de remuneraciones y beneficios laborales de su personal. La entidad no contrae obligación alguna por dichos conceptos.
- Cualquier cambio de personal mientras dure la realización del presente servicio, deberá de ser comunicado con un (01) día antes de su ingreso, mediante correo electrónico a la coordinadora del Departamento de Administración de Mercados Municipales, sgarciah@munlima.gob.pe, a fin de tener el control del personal que laborará en el servicio.

11.1. SEGUROS APLICABLES

Deberá contar una póliza de Seguros SCTR - Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR, para el personal a cargo de la instalación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); la misma será presentada a partir del inicio del servicio.

El contratista deberá contratar y mantener vigente durante el plazo de prestación del servicio, la Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - Pensión para su personal asignado al servicio materia de la contratación.

Las coberturas citadas deberán cubrir los daños contra el cuerpo o la salud, por accidente de trabajo o enfermedad profesional que pudiera sufrir el personal a consecuencia de la prestación del servicio, y se incluye pensión de sobrevivencia, pensión de invalidez, muerte accidental y gastos de curación.

12. DECLARACIÓN DE ANTICORRUPCION

El proveedor / contratista declara y garantiza no haber ofrecido, negociado o realizado pago o en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal de manera directa o indirecta y, se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de la orden de servicio, con honestidad, probidad, veracidad e integridad, obligándose a no cometer de forma directa o indirecta actos ilegales, sean éstos de corrupción o contrarios a la ética.

Además, el proveedor / contratista se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento.

13. RESOLUCIÓN DE CONTRATO U O/S

La contratación se podrá resolver en los siguientes casos:

1. Por incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Por acumulación del monto máximo de la penalidad por mora o del monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo.
3. Por la paralización o reducción injustificada de la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir dicha situación.
4. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuidad de la ejecución, amparo de un hecho o evento extraordinario, imprevisible e irresistible; o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento al contrato, orden de compra o servicio, que no sea imputable a las partes.
5. Por mutuo acuerdo entre las partes; las partes pueden resolver de forma total o parcial la O/C u O/S, siempre que la causal no esté en los supuestos

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente contratación son resueltos mediante conciliación y/o acción judicial.

15. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

El CONTRATISTA deberá mantener estricta confidencialidad sobre la información a que tendrá acceso durante la ejecución de la prestación, no podrá disponer de la misma para fines distintos al desarrollo de la prestación. El proveedor, debe comprometerse a mantener las reservas del caso y no transmitir los datos e información de la MML a ninguna persona (natural o jurídica) que no sea debidamente autorizada por la MML.

16. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de autor sobre los bienes, servicios, modelo de utilidad, intervención, entre otros; que realice el contratista en virtud de la presente contratación, corresponden en su totalidad a la Municipalidad Metropolitana de Lima.